

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2071/2532

พนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี

โจทก์

นายจำรัส สังข์แสง

จำเลย

นาวาอากาศโทเอกเพชร ไชยสร ผู้ขอ

ประกัน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า คดีนี้ศาลฎีกามีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับฎีกาของจำเลยแต่เนื่องจากจำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาอนุญาตให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ผู้ขอประกันจึงมีความประสงค์ที่จะประกันตัวจำเลยไปในระหว่างรอฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ โดยขอใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,55,72,78 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32,91 ฯลฯ เรียงกระทรงลงโทษฐานมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ จำคุก 2 ปี ฐานมีเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับ 1,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี ปรับ 500 บาท ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ (อันดับ 31)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งว่าที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง(อันดับ 33,46)

ก่อนที่ศาลชั้นต้นจะอ่านคำสั่งศาลฎีกาดังกล่าว จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง (อันดับ 47) ส่วนผู้ขอประกันยื่นคำร้องนี้

ศาลชั้นต้นสั่งว่า ส่งศาลฎีกาสั่ง (อันดับ 48)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย และคำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งยกคำร้องของจำเลยที่ขอให้ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จำเลยฎีกาก็ถึงที่สุดแล้ว จึงไม่รับคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาไว้พิจารณา

พิเคราะห์แล้ว ศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย และคำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งยกคำร้องของจำเลยที่ขอให้ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จำเลยฎีกาก็ถึงที่สุดแล้ว จึงไม่รับคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาไว้พิจารณา

(เคียง บุญเพิ่ม-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ